

1500038-32.2020.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO EVANGELISTA DA SILVA

Vistos.

Instaurou-se os presentes autos para apuração de delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, em tese praticado por Eduardo Evangelista da Silva.

Sendo este o relatório,

DECIDO.

Os fatos imputados ao acusado se deram em 06/01/2020. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Major João Elias Calazans, 565, Paraibuna-SP - cep 12260-000

SENTENÇA

Processo nº:

1500038-32.2020.8.26.0617

Classe – Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO EVANGELISTA DA SILVA

Vistos.

Instaurou-se os presentes autos para apuração de delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, em tese praticado por Eduardo Evangelista da Silva.

Sendo este o relatório,

DECIDO.

Os fatos imputados ao acusado se deram em 06/01/2020. O delito em tese praticado se amolda no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, cujo prazo prescricional, conforme consta em seu art. 30 é de 02 anos; verifica-se um lapso de tempo de mais de 02 (dois) anos entre a data do fato e a presente.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Em razão de grande lapso tempo decorrido, constata-se que, nestes autos, o Estado

perdeu o interesse e legitimidade para exercer o seu "jus puniendi".
Muito embora a transação penal celebrada e não cumprida pelo autor (fls. 228/229), tal fato não é causa suspensiva da prescrição, uma vez que inexistente norma que assim estabeleça.

Alternativa outra não resta a não ser reconhecer que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, imputado a EDUARDO EVANGELISTA DA SILVA, com esteio no artigo 107, inciso IV do Código Penal c.c. artigo 30 da Lei 11.343/06.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Paraibuna, 21 de fevereiro de 2022.

PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Juiz de Direito

(Assinatura Eletrônica)